

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1931/2534

พนักงานอัยการ กองคดี แขวง พระนคร
ได้

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท ศิริวัฒน์ (2515) จำกัด

โจทก์

นาย นิติ พงษ์ หลัก คำ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 22

ป.วิ.อ. มาตรา 188

จำเลยถูกศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกในคดีอื่นแล้ว แม้จะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ จำเลยก็ยังคงต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงไม่ใช่เหตุที่จะนับโทษต่อไม่ได้.

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ให้จำคุก 1 ปี และนับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 7710/2531 และคดีหมายเลขแดงที่ ข.6346/2531 ของศาลอาญา ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายปล่อยอ้างว่าจำเลยถูกขังมาเกินกว่า 1 ปีแล้ว และคดีที่ให้นับโทษต่ออยู่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุกจำเลยมีกำหนด 1 ปี และให้นับโทษต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขแดงที่ 7710/2531 ซึ่งศาลอาญาลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 7 ปี และคดีหมายเลขแดงที่ ช.6346/2531 ลงโทษจำคุก 6 เดือน แม้คดีที่ให้นับโทษจำเลยต่อ่นั้นจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ทั้ง 2 คดี จำเลยก็ยังคงต้องถูกบังคับตามคำพิพากษาของศาลอาญาอยู่ ไม่ใช่เหตุที่จะนำมานับโทษต่อไม่ได้

พิพากษายืน.

(บุญสิน ตูลากัน-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ